

1530386-02.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... ele o convenceu a praticarem um roubo; Kayque abordou o rapaz, enquanto que o interrogando pegou o celular e saiu correndo; Jean e Ueslei somente passaram pelo local, não participando do assalto; não participou do segundo roubo; depois do roubo, Kayque foi para a estação de trem enquanto que o interrogando foi buscar sua moto (áudio sistema SAJ).

O réu Kayque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530386-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530386-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN MACHADO DE ALMEIDA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Jean Machado de Almeida, Ueslei Marlei de Jesus Santos, Uelvis Bela da Costa e Kayque Villalta Becker, devidamente qualificados nos autos nas fls. 25, 29, 33 e 37, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 17/ dezembro/2021, por volta das 23h21, no Terminal da Lapa, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para todos, mediante grave ameaça e violência à pessoa, uma carteira, uma mochila de viagem, cartões bancários e um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G8, de propriedade da vítima Marcelo Apolo de Assis; consta ainda que, no dia 17/dezembro/2021, por volta das

21h21, no Terminal da Lapa, nesta comarca, Jean Machado de Almeida, Ueslei Marlei de Jesus Santos, Uelvis Bela da Costa e Kayque Villalta Becker previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para todos, mediante grave ameaça e violência à pessoa, cartões bancários, documentos pessoais, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A20 e um relógio de pulso, pertencentes ao ofendido Alberto Felipe Queiroz Valim Augusto.

Diz a denúncia que, os acusados, previamente conluiados para a prática de crimes patrimoniais, estavam no Terminal da Lapa procurando por possíveis vítimas, quando avistaram o ofendido Marcelo, que caminhava sozinho pelo local; nesse contexto, os averiguados passaram, rodearam a vítima, dela se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que passaram a agredí-la com socos no rosto e na cabeça; simultaneamente, os denunciados subtraíram seus pertences e em seguida se evadiram; no mesmo dia e local, os réus, agindo com os mesmos modus operandi, visualizaram o ofendido Alberto, dele se aproximaram e o imobilizaram com um golpe chamado "mata leão"; mesmo com a vítima rendida, os averiguados a agrediram com tapas e socos no rosto, ao mesmo tempo que dela subtraíram seus pertences; em seguida, se evadiram; policiais militares foram acionados para atender aludida ocorrência de roubo e na posse de informações acerca das características físicas dos suspeitos, passaram a diligenciar nas imediações até que lograram visualizar, na estação da Lapa, os suspeitos Jean, Ueslei e Kaique que, ao perceberem a aproximação da viatura, jogaram objetos embaixo do banco em que estavam; em busca pessoal, foi localizado na posse do denunciado Jean o relógio de pulso subtraído da vítima Alberto; embaixo do banco em que os acusados estavam sentados foram apreendidos documentos pessoais em nome do ofendido Alberto e cartões bancários em nome da vítima Marcelo; diante desse contexto, os réus foram presos em flagrante delito; concomitantemente, outra guarnição da polícia militar logrou abordar e capturar o réu Uelvis, com o qual foi apreendido o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A20 do ofendido Alberto; assim, o aludido suspeito também foi preso em flagrante delito; em solo policial, os réus foram pessoalmente reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos crimes de roubo..

A denúncia (fls. 177/179) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/142) e foi regularmente recebida em 17/janeiro/2022 (fls. 181/182).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 236, 238, 240 e 242), apresentando os réus suas respostas à acusação (fls. 196/203, 209/213, 250 e 253/261).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que as vítimas e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se os denunciados ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia, acrescentando requerimentos quanto a dosimetria da pena (fls. 318/324); a Defesa dos acusados Jean e Ueslei pediu pela absolvição ou, em caso de condenação, pelo afastamento da majorante, reconhecimento da menoridade de Jean, fixação da pena no mínimo legal, regime aberto para cumprimento de pena, além da possibilidade de recorrerem em liberdade (fls. 328/338); a Defesa do réu Uelvis pugnou pela absolvição, ou, se condenado, pela desclassificação para o delito em sua forma tentada, além da fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, observância do artigo 33, parágrafo 2º, alíneas "b" ou "c", além da possibilidade de recorrer em liberdade e aplicação do instituto da detração penal (fls. 343/347); a Defesa do denunciado Kayque também pugnou pela absolvição ou, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, compensação entre a reincidência e a confissão, reconhecimento do crime continuado, fixação de regime semiaberto, aplicando-se a detração, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 372/383).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, deixo de me manifestar novamente acerca da nulidade no reconhecimento, vez que já houve manifestação em audiência, ocasião em que este Juízo rechaçou as alegações da defesa de Jean e Ueslei.

Quanto ao mérito, ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na

denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Jean Machado de Almeida, 18 anos, negou a acusação; estava no Terminal, na companhia de Ueslei, quando presenciaram uma briga; sentou para pegar o trem, momento em que Kaique apareceu e se sentou ao lado; Kaique estava envolvido na briga; depois apareceu um policial que os abordou; não portava nenhum pertence das vítimas; o policial encontrou os pertences da vítima embaixo do banco onde estavam sentados; não é verdade que tenham se desfeito dos pertences das vítimas antes da abordagem; conhece os corréus Ueslei e Uelvis; o relógio da vítima não estava com o interrogando (áudio sistema SAJ).

O denunciado Ueslei Marlei de Jesus Santos, 21 anos, negou sua participação no crime; estava passando pelo local dos fatos na companhia de Jean; houve uma briga, instante em que os dois foram separar; depois foram à estação, momento em que Kaique apareceu e sentou ao lado; o policial apareceu e os acusou; Kaique se desfez dos bens atirando-os ao chão (áudio sistema SAJ).

O acusado Uelvis Bela da Costa, 24 anos, confirmou sua participação no crime; foi comprar um carregador para o celular na Lapa quando encontrou Kayque; ele o convenceu a praticarem um roubo; Kayque abordou o rapaz, enquanto que o interrogando pegou o celular e saiu correndo; Jean e Ueslei somente passaram pelo local, não participando do assalto; não participou do segundo roubo; depois do roubo, Kayque foi para a estação de trem enquanto que o interrogando foi buscar sua moto (áudio sistema SAJ).

O réu Kayque Villalta Becker, 25 anos, confessou sua participação nos dois roubos; no primeiro assalto, estava no terminal da Lapa quando avistou o ofendido; deu um golpe de mata leão, a colocou no canto da parede e pegou seus pertences; fez tudo isso sozinho; na segundo roubo, avistou novamente a vítima, pegou o celular da vítima e a agrediu; Ueslei e Jean estavam passando pelo local e vieram para apartar a briga; Uelvis também apareceu nesse momento, mas só para apartar a briga; indagado a respeito da contradição com o interrogatório de Uelvis, contou que, na verdade, Uelvis praticou o primeiro roubo na companhia do interrogando; encontrou com Uelvis e conversaram sobre praticar um roubo; deu um mata leão na vítima enquanto Uelvis pegou o celular e saiu correndo; no segundo roubo, Uelvis não estava junto (áudio sistema SAJ).

Vejamus a prova do contraditório.

A vítima Alberto Felipe Queiroz Valim Augusto contou que, quando voltava do shopping, assim que desceu do ônibus, antes de entrar no terminal da Lapa, um dos roubadores o abordou com socos na cabeça (diversos socos), e na sequência teve subtraído seus bens; na verdade, foi agredido por todos; conseguiu recuperar os pertences depois da abordagem dos policiais; reconheceu os quatro no DP; também reconheceu todos eles através do Teams; ressalva que o primeiro que o agrediu na cabeça foi o réu Kaique com vários socos; Jean ficou de vigia enquanto que Ueslei e Uelvis pegaram seus pertences e também o agrediram; por fim, Jean também o agrediu (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 07.

O ofendido Marcelo Apolo de Assis narrou que, quando voltava para casa do trabalho, foi abordado logo que passou a catraca do terminal; recebeu um mata leão e teve seus pertences roubados; recuperou parte deles; reconheceu três dos quatro roubadores na delegacia de polícia; reconheceu através do Teams os réus Jean, Uelvis e Kaique com sendo seus agressores; esclarece que foi abordado por Jean e Kaique, que lhe deram mata leão, enquanto que Uelvis ficou de vigia (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal em solo policial encontra-se na fl. 09.

A testemunha Adalecio de Sousa, policial militar, soube do roubo praticado por quatro indivíduos que teriam roubado os pertences da vítima no Terminal da Lapa; foram para o interior da estação de trem; dentro da estação localizou três indivíduos que começaram a dispensar os bens das vítimas ainda no interior da estação; em entrevista, os três confessaram a participação nos assaltos; o quarto indivíduo fugiu, mas foi detido por outra guarnição (áudio sistema SAJ).

O depoente Claudinei Fernandes dos Santos, também policial militar, ratificou, na

íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, a notícia do roubo praticado por quatro indivíduos próximo ao mercado da Lapa; em diligência, localizou o réu Uelvis vindo na sua direção; ao ver a viatura ele jogou o celular que portava no lixo; abordado, ele negou a autoria delitiva; ao verificar na lixeira encontrou o celular, fato que fez com que confessasse sua participação no delito (áudio sistema SAJ).

Como se vê, todas as provas colhidas por ocasião do contraditório indicam que os acusados participaram dos roubos, ocasião em que abordaram as vítimas e com agressões, subtraíram-lhes seus pertences, fugindo na sequência.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).

Portanto, quanto à materialidade dos roubos, existem provas suficientes de que os assaltos aconteceram conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os réus, em concurso de agentes, efetivaram o roubo mediante violência e grave ameaça.

Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os agentes. Quando um indivíduo facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local, bem como auxilia o comparsa na subtração da res furtiva, adere na conduta daquele.

Os coesos relatos das vítimas, indicando inclusive a dinâmica do ocorrido, demonstrou que os agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, razão pela qual referida qualificadora não deve ser afastada.

Ressalte-se que a idoneidade ofensiva e o potencial lesivo dos crimes estão demonstrados através das vítimas que foram firmes ao afirmarem a presença de três e quatro assaltantes, situação essa que indica a ocorrência da majorante do concurso de agentes.

Assim, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II) está consubstanciada nos elementos de prova colhidos e acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenha, efetivamente, se configurado.

Conclui-se, então, que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede integralmente. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço das Defesas, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que as vítimas tenham falseado a verdade, imputando aos réus, falsamente, o crime.

E, a palavra das vítimas, que reconheceram os réus como os criminosos que as assaltaram, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) – Pleito de absolvição quanto ao roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Validade da palavra da vítima, que reconheceu o acusado em juízo – Condenação bem lançada – Penas criteriosamente dosadas – Regime fechado único adequado à espécie – Substituição da pena privativa de liberdade defesa, à luz da do art. 33, §2º, "a", do CP – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501832-89.2019.8.26.0628; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma), em concurso formal, praticados em clínica médica. 2. Nulidade processual – Eventual irregularidade ocorrida no inquérito não se transfere para o processo - Preliminar afastada. 3. Materialidade delitiva, não impugnada,

comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e prova oral. 4. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo em ambas as fases da persecução penal, e pela confissão extrajudicial do acusado. 5. Qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes provadas pela palavra da vítima. 6. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Penas dosadas dentro dos parâmetros legais e com critério de razoabilidade – Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes – Acréscimo de 2/5 em razão das majorantes reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado. 8. Regime prisional – O regime fechado é o mais consentâneo com as circunstâncias dos crimes e a personalidade e a periculosidade reveladas pelo acusado – Interpretação do artigo 33 do Código Penal. 9. Prequestionamento – Impossibilidade de enfrentamento das questões não suscitadas – Descabe prequestionar artigos sem qualquer motivação. 10. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0089784-42.2017.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

Parte dos bens subtraídos não foi restituída, o que torna o delito consumado. E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No mais, os relatos dos acusados encontram-se isolados e colidindo entre si. Ao que parece, eles estão faltando com a verdade, tanto que o acusado Kayque somente contou parte da dinâmica verdadeira quando arguido a respeito da narrativa de Uelvis, momento em que mudou sua versão. Além disso, há o reconhecimento realizado pelas vítimas, além do depoimento dos policiais militares que narraram terem visto os réus dispensando as res furtivas.

Além disso, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia. Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional, que não tem qualquer respaldo jurídico. Observe-se que a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade destes policiais, nem mesmo que tivesse qualquer razão escusa para pretender prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial, porque apresenta contorno de verossimilhança e está conforme o conjunto das provas.

Um único reparo a ser realizado. A vítima Marcelo reconheceu três dos roubadores (Kayque, Uelvis e Jean), tanto em juízo como na delegacia de polícia. Em solo policial, disse que um quarto indivíduo ficou mais afastado, mas mantinha comunicação com os demais, porém não conseguiu reconhecê-lo, ante a rapidez da conduta e agressividade dos assaltantes. Por esta razão, Ueslei por este roubo não deve ser apenado. Frise-se que, por importante, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, situação essa que afasta, por si só, a condenação do réu Ueslei desse delito, priorizando-se o princípio do in dubio pro reo. Para a condenação, exige-se a certeza, não bastando a alta probabilidade.

Por fim, as Defesas procuraram encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Acusado Kayque

O réu é reincidente (fl. 94 - processo 0009590-16.2021)

Assim e atento que as vítimas foram agredidas quando da ação delituosa (socos, tapas na cara, na cabeça, pontapés, mata-leão etc), fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, devendo haver a compensação entre as duas, mantendo-se a pena anterior no patamar encontrado.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Entende este Juízo que o roubo ocorreu em continuidade delitiva. Assim, nos termos do artigo 71, do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa. Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Acusados Jean e Uelvis

Os réus são primários (fl. 92 e 97)

Assim e atento que as vítimas foram agredidas quando da ação delituosa (socos, tapas na cara, na cabeça, pontapés, mata-leão etc), fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão de Uelvis e menoridade de Jean, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto) chegando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Entende este Juízo que o roubo ocorreu em continuidade delitiva. Assim, nos termos do artigo 71, do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa. Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Acusado Ueslei

O réu é primário (fls. 98/99)

Assim e atento que as vítimas foram agredidas quando da ação delituosa (socos, tapas na cara, na cabeça, pontapés, mata-leão etc), fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar os réus:

Jean Machado de Almeida, qualificado nos autos na fl. 25, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Ueslei Marlei de Jesus Santos, qualificado nos autos na fl. 29, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Uelvis Bela da Costa, qualificado nos autos na fl. 33, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Kayque Villalta Becker, qualificado nos autos na fl. 37, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os acusados acompanharam a instrução processual encarcerados

pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhes faculto o direito de recorrerem desta em liberdade. Recomendem-se na prisão em que se encontram custodiados.

Expeçam-se guias de recolhimento para início da execução.

Deixo de condenar o réu Kayque ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

Por fim, condeno os réus Jean, Ueslei e Uelvis ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontram assistidos por defensores constituídos, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.